

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है, ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अप्रकाशनीय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
आपराधिक अपीलीय आधिकारिता

आपराधिक अपील सं. ५८६ / २०२३
विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या ८६९२ / २०२२ से उद्भूत

मध्यप्रदेश राज्य

अपीलकर्ता

विरुद्ध

जड़बाई

प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति एम आर शाह

अनुमति प्रदत्त।

- १ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा, आपराधिक अपील संख्या १२४४ / २०११ में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक २४.०९.२०१९, से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी - जड़बाई द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और उसे भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४, के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त, इस अवलोकनोपरांत कर दिया है, कि अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध सामान्य आशय के मामले को साबित करने में विफल रहा है। मध्यप्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को वरीयता दी है।
- २ यहाँ प्रतिवादी और सह-आरोपी - प्रतिवादी के पति और पुत्र, सभी पर मुकदमा चलाया गया और अंततः मृतक वेस्ता की हत्या करने के लिए, आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।
- ३ यह कि मृतक की पत्नी नानबाई ने नानपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीवाली की रात लगभग १०:०० या ११:०० बजे उसके पति के बड़े भाई (जेठ) - अभियुक्त सं. १ - सेकड़िया और उसका पुत्र मुकेश - आरोपी सं. २ उसके पति को यह कहकर बुलाने के लिए उसके घर आया कि उनके घर में 'मुर्गा' पकाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका पति - वेस्ता, आरोपी सं. १ और आरोपी सं. २ के साथ गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ समय बाद, उसने अपने पति के रोने / चीखने की आवाज सुनी और वह तुरंत अपने जेठ - आरोपी सं. १ - सेकड़िया के घर पहुंची और उसने बिजली की रोशनी में देखा कि आरोपी सं. ३ - जेठानी (आरोपी सं. १ - सेकड़िया की पत्नी) ने उसके पति वेस्ता को पकड़ लिया था और आरोपी सं. १ ने उसके पति के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वेस्ता नीचे गिर गया । अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता के पति वेस्ता की मौत कुल्हाड़ी से चोट लगने के कारण हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जमीन विवाद था और इसलिए आरोपियों ने मृतक को अपने घर बुलाकर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी व्यक्तियों ने आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ के तहत दंडनीय अपराध किया है। अन्वेषण के निष्कर्ष के पश्चात, अन्वेषण अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और इसलिए उन सभी ने आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारण का दावा किया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सभी आठ गवाहों का विचारण किया जिसमें से नानबाई - असा- १ चश्मदीद गवाह थी। अभियोजन पक्ष विभिन्न गवाहों के माध्यम से चिकित्सा साक्ष्य सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर लाए। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्ति पर, धारा ३१३ सीआरपीसी के तहत, अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें अभियुक्तों ने कहा कि चुनाव की दुश्मनी के कारण उन्हें सरपंच के कहने पर, मामले में झूठा फंसाया गया है। साक्ष्यों की समीक्षा पर, विचारण अदालत ने सभी अभियुक्तों को आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

- ४ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और यहां प्रतिवादी - मूल अभियुक्त संख्या ३ - जड़बाई, मूल अभियुक्त संख्या १ की पत्नी, को बरी कर दिया है, हालांकि, मूल अभियुक्त संख्या १ और २ की अपील को खारिज कर दिया।
- ५ यहां उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी - जड़बाई, मूल अभियुक्त संख्या ३, को बरी करने के पारित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील दायर की है।
- ६ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यशराज सिंह बुंदेला ने प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी - मूल अभियुक्त संख्या - ३ को यह कहकर बरी करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है कि अभियोजन सामान्य आशय के मामले को साबित करने में विफल रहा है।
 - ६.१ यह निवेदन है कि वर्तमान वाद में, असा- १ - नानबाई, मृतक की पत्नी, चश्मदीद गवाह थी और अपने बयान में उसने विशेष रूप से कहा कि प्रतिवादी - जड़बाई ने मृतक को पकड़ लिया था। निवेदन है कि, अतः घटना के स्थान पर प्रतिवादी की उपस्थिति स्थापित होती है और उसके बयान के अनुसार, प्रतिवादी ने मृतक और उसके पति को पकड़ लिया - मूल आरोपी सं. १ ने मृतक को चोटें पहुंचाईं। निवेदन है कि इसलिए विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी - मूल अभियुक्त संख्या ३ को अन्य अभियुक्तों के साथ आईपीसी की धारा ३०२, सहित धारा ३४, के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया।
 - ६.२ आगे यह निवेदन है कि जैसे कि घटना प्रतिवादी के घर पर हुई थी। यह निवेदन है कि धारा ३१३ के अपने बयान में, प्रतिवादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह मृतक को क्यों पकड़ रही थी और/या पकड़े हुए थी।
 - ६.३ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, **राजस्थान राज्य बनाम गुरचरण सिंह और अन्य, २०२२ एससीसी ऑनलाइन एससी १७१६** में प्रकाशित, के मामले में इस न्यायालय के हाल के निर्णय पर विश्वास करते हुए, प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकित व अभिनिर्धारित किया गया है, कि सामान्य आशय क्षण के आवेग में और घटना के दौरान ही बन सकता है। यह निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा यह भी अवलोकित व अभिनिर्धारित किया गया है कि, एक सामान्य आशय मौजूद है या नहीं, यह साबित तथ्यों से अनुमान लगाकर निर्धारित किया जाना है।
 - ६.४ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, अपने वाद के समर्थन में, इस न्यायालय के निर्णय, **मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, (२००२) १० एससीसी ६०** में प्रकाशित, पर भी अत्यधिक विश्वास व्यक्त किया है, कि प्रतिवादी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, आईपीसी की धारा ३०२, सहपठित धारा ३४, के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए, उचित रूप से दोषी ठहराया गया था ।

७ सुश्री जेसल वाही, विद्वान वादमित्र [एमिकस क्यूरी] ने, वाद के तथ्यों व परिस्थितियों में और निश्चयात्मक कारण देते हुए, प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है कि जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी - अभियुक्त को मुक्त कर दिया है, तो इस न्यायालय द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद १३६ के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

७.१ विद्वान न्यायमित्र ने हमारा ध्यानाकृष्ट असा- १ - नानबाई के बयान पर किया । उसके बयान से, यह प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है कि यह देखा जा सकता है कि उसने कभी भी, मूल आरोपी सं. १ को मृतक के शरीर पर चोट कारित करते हुए नहीं देखा था। यह निवेदन किया गया है कि वास्तव में वह पूरी घटना घटित होने के बाद घटना स्थल पर आई थी और मृतक घायल अवस्था में पड़ा था । यह निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा अपने बयान में जो कहा गया है वह यह है कि प्रतिवादी - अभियुक्त ने मृतक को पकड़ रखा था। यह अनुरोध किया जाता है कि उसने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि वास्तव में उसने प्रतिवादी - जड़बाई को, कोई चोट पहुँचाते और/या मृतक की मृत्यु का कारण बनने में कोई सक्रिय भाग लेते हुए देखा था। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए यह देखते हुए, उच्च न्यायालय ने, प्रतिवादी को सही तरीके से बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी द्वारा अन्य अभियुक्तों, अर्थात् मूल अभियुक्त संख्या १ के साथ साझा किए गए सामान्य आशय को सिद्ध करने में विफल रहा है।

७.२ उपरोक्त प्रस्तुतियों व **मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (२०२२) ३ एससीसी २४१** में प्रकाशित और **रामाशीष यादव बनाम बिहार राज्य, (१९९९) ८ एससीसी ५५५** में प्रकाशित, इस न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास व्यक्त करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

८ हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है । हमने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया है। हमने घटना के चश्मदीद गवाह असा- १ - नानबाई के बयान पर भी विचार किया और विस्तार से पढ़ा।

९ विचारण अदालत ने प्रतिवादी जड़बाई- मूल अभियुक्त संख्या ३ को आईपीसी की धारा ३०२, सहपठित धारा ३४ , के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी - मूल अभियुक्त संख्या ३ को यह देखते हुए और मानते हुए कि अभियोजन सामान्य आशय के मामले को साबित करने में विफल रहा है, बरी कर दिया है।

१० अभियोजन पक्ष का पूरा मामला असा-१ - घटना के चश्मदीद गवाह की एकमात्र गवाही पर टिका है। असा-१ मृतक की पत्नी है। उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना प्रतिवादी - मूल आरोपी सं. ३ के घर में हुई थी। उसने विशेष रूप से कहा है कि मूल आरोपी सं. १ - प्रतिवादी के पति ने, मृतक के सिर पर चार चोटें कारित की हैं। उसने यह भी कहा है कि प्रतिवादी ने मृतक को पकड़ लिया था। उसने यह भी कहा कि इसके बाद प्रतिवादी - मूल आरोपी सं. ३ ने मृतक के शव को घसीट कर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया। अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि असा- १ उस समय उपस्थित नहीं थी जब मूल अभियुक्त संख्या १ ने मृतक को चोटें पहुँचाई थीं। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, असा- १ बाद में आई और उस समय उसने प्रतिवादी को मृतक को पकड़े हुए देखा था। उपरोक्त का कोई सार नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षी के बयान को समग्र रूप से देखा जाना आवश्यक है और यह किसी विशेष भाग या क्रम में नहीं हो सकता। असा १ के समग्र बयान पर विचार करने पर, घटना के स्थान पर प्रतिवादी की उपस्थिति स्थापित की गई है। अभियोजन पक्ष ने यह भी स्थापित किया है कि प्रतिवादी ने मृतक को पकड़ लिया था। धारा ३१३ के अपने बयान में, प्रतिवादी - मूल आरोपी सं. ३ ने यह नहीं बताया कि उसने मृतक को क्यों पकड़ा। इस प्रकार, प्रतिवादी की कार्रवाई में भागीदारी स्थापित और सिद्ध हुई है। यदि प्रतिवादी ने मृतक को नहीं पकड़ा होता, तो उस मामले में मूल आरोपी सं. १ मृतक के सिर पर चोट नहीं पहुँचा पाता। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपराध करने में सक्रिय रूप से भाग लिया और मृतक को मारने के सामान्य आशय को साझा किया।

- ११ गुरबचन सिंह (उपरोक्त) के मामले में, निम्नानुसार अवलोकित व अभिनिर्धारित किया गया है कि :-
 “१२. पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए, हमारा विचार है कि आईपीसी की धारा ३४ यानी सामान्य आशय, गुरबचन सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है, जिनके मामले को अलग नहीं किया जा सकता है, ताकि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बाहर रखा जा सके जो दर्शन सिंह, बलवीर सिंह और मंजीत सिंह के साथ सामान्य आशय को साझा नहीं करता था। आईपीसी की धारा ३४ एक सह-अपराधी बनाती है, जिसने अपराध में भाग लिया था, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर समान रूप से उत्तरदायी है। आईपीसी की धारा ३४ लागू होने के लिए, सह-अपराधियों के बीच सामान्य आशय होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उद्देश्य का समुदाय और सामान्य अभिप्राय होना चाहिए। सामान्य आशय क्षण के आवेग में और घटना के दौरान ही बन सकता है। सामान्य आशय आवश्यक रूप से एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और इस प्रकार, प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, अधिकांश मामलों में, एक सामान्य आशय मौजूद है या नहीं, प्रमाणित तथ्यों से अनुमान लगाकर निर्धारित किया जाना है। रचनात्मक आशय पर तभी पहुंचा जा सकता है जब न्यायालय यह धारित कर सकती है कि अभियुक्त ने सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के परिणाम की पूर्वकल्पना की होगी।
- १२ अब जहां तक, प्रतिवादी की ओर से, मुकेश (पूर्वोक्त) और रामाशीष यादव (पूर्वोक्त) के मामलों में, निर्णयों पर अवलम्बन का संबंध है, तथ्यों पर व चक्षुदर्शी साक्षी असा- १ के साक्ष्य, एवं उसके स्पष्ट कथन कि प्रतिवादी द्वारा आहत को पकड़ रखा था, के आलोक में, उक्त निर्णय प्रतिवादी को कोई सहायता नहीं देंगे।
- १३ वर्तमान वाद में, अभियोजन पक्ष द्वारा, अपराध के गठन में, प्रतिवादी का कृत्य में भागीदारी और मूल अभियुक्त संख्या १ - प्रतिवादी के पति, के साथ, मृतक की हत्या कारित करने का सामान्य आशय, को स्थापित और सिद्ध किया गया है। अतः, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी को बरी करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।
- १४ उपरोक्त के मद्देनजर और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। आपराधिक अपील संख्या १२४४ / २०११ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा, प्रतिवादी मूल अभियुक्त संख्या ३ को धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए बरी करने वाले, दिनांक २४.०९.२०१९ को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, को एतद्वारा अपास्त व निरस्त किया जाता है, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सत्र विचारण संख्या २०४/२०१० में पारित निर्णय और आदेश दिनांक २४.०८.२०११, जिसमें प्रतिवादी - मूल अभियुक्त संख्या ३ को, धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, बहाल किया जाता है।

जैसा कि हमने प्रतिवादी को बरी करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और अपास्त कर दिया है, प्रतिवादी - जड़बाई को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करे और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अनुसार शेष सजा काट ले, जिसके विफल होने पर उसे शेष सजा काटने के लिए छह सप्ताह के समय की समाप्ति पर हिरासत में लिया जा सकता है।

१५ तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है।

..... न्या.

[एम आर शाह]

नई दिल्ली

..... न्या.

फरवरी २४, २०२३

[सी टी रविकुमार]

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है, ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।